ولا مسلم وكافر ولا متوارثان ما تا بنحو غرق ولم يعلم أسبقهما ولا يرث نحو مرتد ولا يورث كزنديق ومن به رق الا مبعضا فيورث ولا يرث قاتل وان لم يضمن ومن فقد وقف ماله حتى تقوم بينة بموته أو يحكم قاض به بمضي مدة لا يعيش فوقها ظنا فيعطى ماله من يرثه حينئذ ولو مات من يرثه وقفت حصته وعمل في الحاضر بالاسوأ ولو خلف حملا يرث أو تديرث عمل باليقين فيه وفي غيره فان لم يكن وارث سواه أو كان من قد يحجبه أولا مقدر له كولد وقف المتروك أوله مقدر أعطيه عائلا ان أمكن عول كزوجة حامل وأبوين وانما يرث ان انفصل حيا وعلم وجوده عند الموت والمشكل ان لم يختلف ارثه كولد أم أخذوا بالعمل باليقين فيه وفي غيره ويوقف ما شك فيه ومن جمع جهتي فرض وتعصيب كزوج هو ابن عم ورث بهما لا كبنت هي أخت لاب بأن يطأ بنته فتلد بنتا فبالبنوة أو جهتي فرض فبأقواهما بأن تحجب احداهما الاخرى كبنت هي أخت لام بان يطأ أمه فتلد بنتا أولا تحجب كام هي أخت لاب بأن يطأ بنته فتلد بنتا أو تكون أقل نجبا كأم هي أخت بأن يطأ بنته الثانية فتلد ولدا ولو زاد أحد عاصبين بقرابة أخرى كابني عم أحدهما أخ لام لم يقدم ولو حجبته بنت عن فرضه (فصل) ان كانت الورثة عصبات قسم المتروك بينهم ان تمحضوا ذكورا أو اناثا فان اجتمعا قدر الذكر أنثيين وأصل المسئلة عدد رؤسهم وان كان فيها ذو فرض أو فرضين مماثلي المخرج فأصلها منه فمخرج النصف اثنان والثلث ثلاثة والربع أربعة والسدس ستة والثمن ثمانية أو مختلفيه فان تداخل مخرجاهما بأن فنى الاكثر بالاقل مرتين فأكثر فأصلها أكثرهما كثلث وسدس أو توافقا بأن لم يفنهما الا عدد ثالث فأصلها حاصل ضرب وفق أحدهما في الآخر كسدس وثمن والمتداخلان متوافقان ولا عكس أو تباينا بأن لم يفنهما الا واحد فأصلها حاصل ضرب أحدهما في الآخر كثلث وربع فالاصول اثنان وثلاثة وأربعة وستة وثمانية واثنا عشر وأربعة وعشرون وتعول منها الستة لعشرة وترا وشفعا والاثنا عشر لسبعة عشر وترا والاربعة وعشرون في

له عبدان فقط سالم وغانم فقال ان أعتقت غانما فسالم حر ثم أعتق غانما في مرض موته عتق ولا اقراع ولو أوصى بعين حاضرة هي ثلث ماله وباقيه غائب لم تدفع كلها اليه في الحال والاصح انه لا يتسلط على التصرف في الثلث أيضا * (فصل) * اذا ظننا المرض مخوفا لم ينفذ تبرع زاد على الثلث فان برأ نفذ وان ظننا ه غير مخوف فمات فان حل على الفجأة نفذ والا فمخوف ولو شك كأن كونه مخوفا لم يثبت الا بطبيبين حرين عدلين ومن المخوف قولنج وذات جنب ورعاف دائم واسهال متواتر ودق وابتداء فالج وخروج طعام غير مستحيل أو كان يخرج بشدة ووجع أو معه دم وحمى مطبقة أو غيرها الا الربع والمذهب انه يلحق بالمخوف أسر كفار اعتادوا قتل الاسرى والتحام قتال بين متكافئين وتقديم لقصاص أو رجم واضطراب ريح وهيجان موج في راكب سفينة وطلق حامل وبعد الوضع ما لم تنفصل المشيمة * وصيغتها أوصيت له بكذا أو ادفعوا اليه أو أعطوه بعد موتي أو جعلته له أو هو له بعد موتي فلو اقتصر على هو له فاقرار الا أن يقول هو له من مالي فيكون وصية وتنعقد بكناية والكتابة كناية وان وصى لغير معين كالفقراء لزمت بالموت بلا قبول أو لمعين اشترط القبول ولا يصح قبول ولا رد في حياة الموصي ولا يشترط بعد موته الفور فان مات الموصى له قبله بطلت أو بعده فيقبل وارثه وهل يملك الموصى له بموت الموصي أم بقبوله أم موقوف فان قبل بان أنه ملك بالموت والا بان للوارث أقوال أظهرها الثالث وعليها تبنى الثمرة وكسب عبد حصل بين الموت والقبول ونفقته وفطرته ويطالب الموصى له بالنفقة ان توقف في قبوله ورده * (فصل) * أوصى بشاة تناول صغيرة الجثة وكبيرتها سليمة ومعيبة ضأنا ومعزا وكذا ذكر في الاصح لا سخلة وعناق في الاصح ولو قال أعطوه شاة من غنمي ولا غنم له لغت وان قال من مالي اشتريت له والجمل والناقة يتناولان البختي والعراب لا أحدهما الآخر والاصح تناول بعير ناقة لا بقرة وتور او الثور للذكر والمذهب حمل الدابة على فرس وبغل وحمار ويتناول الرقيق صغيرا وأنثى ومعيبا وكافرا وعكوسها وقيل ان أوصى باعتاق عبد وجب الجزئ كفارة ولو وصى بأحد رقيقه فماتوا أو قتلوا قبل موته بطلت وان بقي واحد تعين أو باعتاق رقاب فثلاث فان عجز ثلثه عنهن فالمذهب أنه لا يشترى شقص بل نفيستان به فان فضل عن أنفس رقبتين شئ فللورثة ولو قال ثلثي للعتق اشترى شقص ولو وصى لحملها فأتت بولدين فلهما أو بحي وميت فكله للحي في الاصح ولو قال ان كان حملك ذكرا أو قال أنثى فله كذا فولدتهما لغت ولو قال ان كان ببطنها ذكر فولدتهما استحق الذكر أو ولدت ذكرين فالاصح صحتها ويعطيه الوارث من شاء منهما ولو وصى لجيرانه فلار بعين دارا من كل جانب والعلماء أصحاب علوم الشرع من تفسير وحديث وفقه لا مقرئ وأديب ومعبر وطبيب وكذا متكلم عند الاكثرين ويدخل في وصية الفقراء المساكين وعكسه ولو جمعهما شرك نصفين وأقل كل صنف ثلاثة وله التفضيل أو لزيد والفقراء فالمذهب انه كأحدهم في جواز اعطائه أقل متمول لكن لا يحرم أو لجمع معين غير منحصر كالعلوية صحت في الاظهر وله الاقتصار على ثلاثة أولا قارب زيد دخل كل قرابة وان بعدا الا أصلا وفرعا في الاصح ولا تدخل قرابة أم في وصية العرب في الاصح والعبرة بأقرب جد ينسب اليه زيد وتعد أولاده قبيلة ويدخل في أقرب أقارب الاصل والفرع والاصح تقديم ابن على أب وأخ على جد ولا يرجح بذكورة ووراثة بل يستوي الاب والام والابن والبنت ويقدم ابن البنت على ابن ابن الابن ولو أوصى لاقارب نفسه لم تدخل ورثته في الاصح * (فصل) * تصح بمنافع عبد ودار وغلة حانوت ويملك الموصى له منفعة العبد وأكسابه المعتادة وكذا مهرها في الاصح لا ولدها